

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

- 2935** *Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial.- Resolución de 3 de agosto de 2026, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación suscrito entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la refinería en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y el establecimiento de normas sustantivas de ordenación transitorias.*

Suscrito el Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con fecha de 20 de julio de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en concordancia con lo dispuesto en la Resolución de 8 de julio de 2024, por la que se delegan, en los órganos superiores del Departamento, las funciones de publicación e inscripción de convenios previstas en el artículo 20 del citado Decreto 11/2019, de 11 de febrero,

RESUELVO:

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el Convenio que figura como anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de agosto de 2026.- El Director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz Díaz.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA LA FORMULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN CON INCIDENCIA EN LOS SUELOS OCUPADOS POR LA REFINERÍA EN EL T. M. DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN TRANSITORIAS.

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de julio de 2026.

INTERVIENEN

Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Medina, Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos 16.1 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y facultado para la firma del presente Convenio mediante artículo 5.6 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, aprobado por Decreto n.º 28/2025, de 7 de abril.

Excma. Sra. Dña. Rosa Dávila Mamely, en su calidad de Presidenta del Cabildo de Tenerife, representando al mismo en virtud del artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y 67 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y facultada para la firma del presente Convenio en virtud de lo previsto en el artículo 57.5 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, aprobado definitivamente mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 28 de noviembre de 2024 (BOP n.º 148, de 9 de diciembre), que atribuye a la Presidencia la firma, entre otros, de los documentos mediante los que se formalicen aquellos convenios que celebre el Cabildo Insular de Tenerife con las Administraciones Públicas, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en virtud del artículo 57.2 del citado Reglamento Orgánico en acuerdo adoptado en fecha 10 de junio de 2026.

Excmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez Esparza, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, representando al mismo en virtud del artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, y facultado para la firma del presente Convenio mediante Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2026, de conformidad con lo previsto en los citados artículos 16.3 de la Ley 14/1990, y 31.1.e) de la Ley 7/2015.

EXPONEN

Primero.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias es el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en la materia de política territorial, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dicha materia, de conformidad con el artículo 1.1 del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo, aplicable de conformidad con la disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Específicamente, corresponde a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias proponer al Gobierno de Canarias la suspensión de la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su modificación o adaptación, en todo o parte, tanto de su contenido como de su ámbito territorial, cuando se aprecia la concurrencia de razones justificadas de interés público, social o económico relevante, de conformidad con los artículos 168 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y 111 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre.

El Cabildo Insular de Tenerife posee competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, de conformidad con el artículo 6.2.a) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares. Específicamente, corresponde al Cabildo Insular de Tenerife la planificación en el ámbito de la isla, la planificación de las infraestructuras insulares y el uso de los recursos básicos en el territorio insular, y la colaboración necesaria para la ejecución de las políticas públicas y de las infraestructuras básicas de carácter regional en el ámbito insular y la cooperación con los ayuntamientos en el ejercicio de competencias que le son propias, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife posee competencias en materia de planificación urbanística, de conformidad con los artículos 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. Específicamente, corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el ejercicio de competencias sobre ordenación, gestión, ejecución del planeamiento, intervención, urbanística, intervención en el mercado inmobiliario y promoción de viviendas protegidas, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, las cuales ejerce a través del Organismo Autónomo Local denominado “Gerencia Municipal de Urbanismo”, de conformidad con lo previsto en el artículo 85.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en sus Estatutos, aprobados por el Pleno Municipal en sesión celebrada en fecha 24 de noviembre de 2023 y publicados en el BOP n.º 3, de 5 de enero de 2024.

Segundo.- El 25 de enero de 2024 tuvo registro de entrada en este Departamento autonómico oficio remitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por medio del cual se solicita la tramitación del procedimiento relativo a una “suspensión de los

instrumentos de ordenación que afectan al ámbito de los suelos ocupados por la Refinería, a fin de lograr una ordenación en un único instrumento que dé respuesta a los objetivos del Plan Santa Cruz Verde 2030 y coordine las competencias e intereses de todas las Administraciones (Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife) y agentes implicados, cuya excepcionalidad se entiende absolutamente justificada a lo largo del presente documento”.

Y el 15 de febrero de 2024 tuvo registro de entrada en este departamento autonómico Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife en fecha 26 de enero de 2024, por el cual se procede a “Instar al Gobierno de Canarias la tramitación -en virtud del artículo 168 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC)- del procedimiento de suspensión de los instrumentos de ordenación que afectan al ámbito de los suelos ocupados por la Refinería, a fin de lograr una ordenación en un único instrumento que dé respuesta a los objetivos del Plan Santa Cruz Verde 2030 y coordine las competencias e intereses de todas las Administraciones y agentes implicados”; que “se tramite la modificación del PIOT en el ámbito de la Refinería, con el propósito de incorporar la ordenación de carácter estratégica e insular, derivada de los instrumentos de planeamiento desarrollados tras la suspensión de la ordenación vigente, permitiendo promover el cumplimiento de los objetivos de expansión de la capital de la Isla desde el punto de vista territorial y de transición ecológica”; y que “se inicien los trámites de cualquier otras actuaciones necesarias en instrumentos de planificación urbanística y territorial, así como el estudio de las formas jurídicas que proceda llevar a cabo entre las administraciones públicas y la empresa CEPSA”.

En su virtud, en fecha 2 de diciembre de 2024, el Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas informa al Gobierno de Canarias que por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas se van a iniciar las actuaciones dirigidas a la incoación del procedimiento de suspensión del planeamiento en el ámbito de los suelos ocupados por la Refinería, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Y el 14 de mayo de 2025 se dicta Orden del Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas n.º 109/2025, por la que se incoa el procedimiento de suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación que afectan al ámbito de los suelos ocupados por la Refinería y el establecimiento de normas sustantivas de ordenación transitorias.

Tercero.- El escrito presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicita la tramitación del procedimiento relativo a la suspensión de los instrumentos de ordenación que afectan al ámbito de los suelos ocupados por la Refinería, a fin de lograr una ordenación en un único instrumento que dé respuesta a los objetivos del Plan Santa Cruz Verde 2030 y coordine las competencias e intereses de todas las Administraciones (Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife) y agentes implicados.

Asimismo, el Cabildo Insular de Tenerife ha instado al Gobierno de Canarias:

- la tramitación del procedimiento de suspensión de los instrumentos de ordenación que afectan al ámbito de los suelos ocupados por la Refinería, a fin de lograr, igualmente, una ordenación en un único instrumento que dé respuesta a los objetivos del Plan Santa Cruz Verde 2030 y coordine las competencias e intereses de todas las Administraciones y agentes implicados;

- se tramite la modificación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife en el ámbito de la Refinería, con el propósito de incorporar la ordenación de carácter estratégica e insular, derivada de los instrumentos de planeamiento desarrollados tras la suspensión de la ordenación vigente, permitiendo promover el cumplimiento de los objetivos de expansión de la capital de la Isla desde el punto de vista territorial y de transición ecológica;
- se inicien los trámites de cualesquiera otras actuaciones necesarias en instrumentos de planificación urbanística y territorial, así como
- el estudio de las formas jurídicas que proceda llevar a cabo entre las Administraciones públicas y la empresa CEPSA.

Cuarto.- A causa de la imposibilidad de mantener las unidades de producción de conformidad con la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01 del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y con la Orden 12/2014, de 31 de enero, de la extinta Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por la que se aprueba el Plan de Calidad del Aire de la aglomeración de Santa Cruz de Tenerife-San Cristóbal de La Laguna, por dióxido de azufre, la entidad ha cesado la actividad consistente en la transformación de productos petrolíferos a partir del petróleo crudo como materia prima, y se encuentra en pleno proceso de desmantelamiento, si bien se prevé el mantenimiento de la actividad consistente en el almacenamiento y suministro de productos petrolíferos, para lo cual se cuenta con la construcción de un almacén de hidrocarburos en el puerto de Granadilla.

Paralelamente, la reconversión de esta parte del territorio municipal como zona natural de expansión de la ciudad se ha venido incluyendo reiteradamente en el planeamiento municipal: así, en el Plan General de Ordenación de 1992, en la Adaptación Básica de 2005 y en la Adaptación Plena de 2013 -posteriormente anulado-; previsión que no ha podido alcanzar verdadero carácter normativo al no venir acompañada de su correlativa inclusión en el planeamiento insular, el cual mantiene en sus determinaciones el uso industrial de este suelo.

La imposibilidad de proceder a una modificación del planeamiento urbanístico en contra de determinaciones que son competencia insular desemboca, en la práctica, en que no puedan abordarse los trabajos de ordenación que permitan de forma efectiva aquella reconversión y la consecución de los objetivos de recuperación de los terrenos para su integración en la malla urbana de la capital de la isla y compartida de Canarias, que persiguen transformar más de 500.000 m² de un suelo industrial físicamente contiguo, pero materialmente aislado, de la ciudad, en suelo renovado.

Además, existen otras previsiones de planeamiento territorial que no se cohonestan con estos objetivos y cuya inclusión en el proceso de decisión territorial de esta importante parte del área metropolitana resulta indispensable para una integral adecuación de la ordenación, tales como el sistema viario o el ferroviario.

Quinto.- La actividad de estudio, análisis y obtención de toda la información necesaria para abordar con garantías un correcto planteamiento de la labor suspensiva, con la correlativa exigencia de dotar unas normas sustantivas transitorias que permitan, a la par que colmar el vacío jurídico que la misma provocaría, otorgar el marco jurídico necesario

para abordar con posterioridad la labor de su desarrollo, conlleva un conjunto de complejas tareas que exceden de una labor ordinaria de planeamiento. Resulta necesario coordinar las diversas variables que confluyen en esta decisión estratégica: la movilidad, tanto dentro de la ciudad como la intermunicipal, en sus distintas vertientes -peatonal, rodada, vehicular privada y colectiva pública-; la interacción con los usos ya implantados en el entorno del ámbito; el consenso sobre el destino del suelo; la variable ambiental condicionada por el proceso de desmantelamiento de una importante industria de refino de casi 100 años de vida; o la necesaria integración de los aprovechamientos urbanísticos que se prevean en el marco jurídico vigente, son muestras de la ingente labor a la que ha de enfrentarse la tarea de formulación del documento. A ello se une el contenido legal que el cumplimiento de los distintos trámites procedimentales exija en cada uno de ellos, con el consecuente desarrollo de documentos exigidos por la normativa urbanística, básica y sectorial de aplicación.

Sexto.- En virtud de lo anterior, resulta necesaria que la debida coordinación de todas estas variables con las competencias de las distintas administraciones y sus legítimos intereses venga acompañada del correlativo compromiso financiero que garantice la viabilidad de la formulación del documento en términos que permitan alcanzar su aprobación definitiva, planteándose la participación en la financiación, de manera uniforme, de las otras dos administraciones firmantes.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones públicas cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio, exigiéndose para la formalización de estas relaciones de cooperación la aceptación expresa de las partes a través de un convenio. En estos convenios han de preverse las condiciones y compromisos que asumen las partes que lo suscriben.

En virtud de lo expuesto, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, representada a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife suscriben el presente Convenio a los efectos de articular la participación del Cabildo Insular de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la financiación de la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la Refinería en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y el establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente Convenio se realiza para articular la participación del Cabildo Insular de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que cooperarán en la financiación para la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la Refinería en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación, por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- Ámbito.

El ámbito de aplicación del presente Convenio está constituido por los trabajos de redacción del documento para la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la Refinería en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y el establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación, en todas sus fases procedimentales y hasta su aprobación definitiva, con el consiguiente contenido legal exigido en cada una de ellas.

Tercera.- Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se establece al amparo del artículo 3.1.k), 47, 140.d) y 143.2 de la Ley 40/2015, así como el artículo 194 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, y en el marco de las disposiciones legales aplicables a la formulación de la suspensión de la vigencia de instrumentos de ordenación y el establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad en los términos contenidos en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, en los que resulte de aplicación; en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; en las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril, en su caso; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias; en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares; y en el resto de normas que resulten de aplicación.

El presente Convenio se registrará por lo dispuesto en las cláusulas del mismo, el título preliminar, Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector Público, el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, de Presidencia del Gobierno, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y los principios generales del Derecho.

Cuarta.- Obligaciones del Cabildo Insular de Tenerife.

La suscripción del presente Convenio por el Cabildo Insular de Tenerife le obliga a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias los fondos acordados para las actuaciones relativas a la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la Refinería en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y el establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación, conforme a la normativa de aplicación y de acuerdo a los términos de cofinanciación que se incluyen en el presente Convenio, y en los plazos previstos.

Para esta formulación, y siguiendo los criterios del centro directivo correspondiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, el Cabildo Insular de Tenerife pondrá a disposición toda la documentación que se considere necesaria a los efectos de su redacción.

Quinta.- Obligaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La suscripción del presente Convenio por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le obliga a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias los fondos acordados para las actuaciones relativas a la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en el ámbito de los suelos ocupados por la Refinería y el establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación, en el mismo término municipal, conforme a la normativa de aplicación y de acuerdo a los términos de cofinanciación que se incluyen en el presente Convenio, y en los plazos previstos.

Para esta formulación, y siguiendo los criterios del centro directivo correspondiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá a disposición toda la documentación que se considere necesaria a los efectos de su redacción.

Sexta.- Obligaciones de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias.

1. La suscripción del presente Convenio por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias le obliga a llevar a cabo las actuaciones, trámites y procedimientos que sean necesarios para la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la Refinería en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y el establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación, conforme a la normativa de aplicación y de acuerdo a los términos de cofinanciación que se incluyen en el presente Convenio, y en los plazos previstos, hasta su aprobación definitiva.

2. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias tramitará el documento en cada una de sus fases, una vez sea culminada y presentada la totalidad de la documentación correspondiente a cada una de ellas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, en los que resulte de aplicación; en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; en las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril, en su caso; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y en el resto de normas que resulten de aplicación.

Séptima.- Financiación.

El compromiso inicial de financiación por parte de las Administraciones públicas que suscriben el presente Convenio con destino a la formulación de la suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación con incidencia en los suelos ocupados por la Refinería en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y el establecimiento de normas sustantivas transitorias de ordenación, asciende a la cantidad de seiscientos cincuenta mil (650.000) euros.

Administración	Anualidad	Aplicación presupuestaria	Descripción	Financiación
Cabildo	2026			325.000 €
Ayuntamiento	2026			325.000 €
TOTAL				650.000 €

La aportación del Cabildo Insular de Tenerife cuenta con cobertura adecuada y suficiente en su aplicación presupuestaria: 2026 0341 1511 75000.

La aportación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta con cobertura adecuada y suficiente en su aplicación presupuestaria:

Área	Org.	Pro.	Eco.	Cód. de Proyecto	Descripción	Importe
01	R1102	15136	75080	2026/2/40/1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSPENSIÓN INSTRUMENTOS ORDENACIÓN SUELOS REFINERÍA SANTA CRUZ	325.000,00

Las aportaciones del Cabildo Insular de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberán ser transferidas dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del presente Convenio; o de la fecha de la última firma que se incorpore al presente Convenio, en su caso.

Octava.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del correcto desarrollo de la colaboración interadministrativa articulada mediante el presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con un número mínimo de tres miembros, uno por cada administración concernida, que actuará tanto como órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos mediante el mismo, como órgano de interpretación y resolución de controversias que pudieran suscitarse en relación al cumplimiento del Convenio, y como órgano de coordinación en relación a la propuesta de ordenación que pretenda plasmarse en el plan. Asimismo, esta comisión de seguimiento funcionará como mecanismo de evaluación de la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia de Convenio.

Le será de aplicación a esta Comisión de Seguimiento lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, y en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, teniendo que reunirse al menos una vez al año.

A los efectos de la interpretación y resolución de las controversias que pudieran suscitarse en la aplicación del Convenio, se podrán aplicar los principios previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público.

Novena.- Plazo de vigencia.

Este Convenio producirá efectos entre las partes a partir del día de la firma que figura en el encabezado. En caso de producirse la firma mediante medios electrónicos que constaten su rúbrica en fechas distintas, el Convenio comenzará a producir efectos para las partes a partir de la fecha en que se produzca la última de las firmas.

El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de cuatro años computados a partir de la fecha de su firma, respetando el plazo máximo contemplado en el artículo 49.h) y

50 de la Ley 40/2015. En cualquier momento antes de la finalización de este plazo, los firmantes del Convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de otros cuatro años. La formalización de esta prórroga requerirá la inclusión de una Adenda al presente Convenio, que deberá estar acordada y firmada por todas las partes antes de la finalización del plazo inicial.

Décima.- Modificaciones.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia, cualquiera de las partes firmantes podrá proponer la realización de modificaciones del presente Convenio. Estas modificaciones solo tendrán efectos una vez se formalice mediante la inclusión de una Adenda al presente Convenio, que deberá estar acordada y firmada por todas las partes antes de la finalización del plazo de vigencia.

Undécima.- Cumplimiento y Resolución del Convenio.

1. Será causa de extinción automática del presente Convenio la aprobación definitiva de la suspensión en los términos expresados en este clausulado, así como su pérdida de vigencia.

2. Serán causa de resolución del presente Convenio las siguientes:

a) Por mutuo acuerdo de las partes intervinientes, que deberá formalizarse mediante la correspondiente firma de ambas.

b) Por el incumplimiento debidamente acreditado por una de las partes de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, una vez realizado un requerimiento por cualquiera de las otras partes para su cumplimiento sin que este haya sido objeto de subsanación o respuesta en el plazo que, razonablemente, se otorgue en el mismo.

c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

3. También tendrá lugar la resolución del Convenio en caso de que, durante la tramitación de la suspensión, se produzca un acuerdo por parte del Gobierno de Canarias que reconsidere, por causas sobrevenidas, la incoación del procedimiento en términos que impidan su continuación.

4. En caso de quedar pendientes actuaciones en curso, se atenderán las siguientes estipulaciones:

a) Si la causa de extinción automática es la prevista en el apartado 1 de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación de la suspensión hasta que no se produzca, en su caso, un nuevo Convenio. A propuesta de la comisión de seguimiento, las partes intervinientes podrán acordar la liquidación de los compromisos financieros que no hayan sido efectivamente destinados a sufragar los gastos de redacción y culminados. Se exceptúa de esta interrupción de actuaciones el supuesto en el que, dentro del plazo de vigencia, y con conocimiento de la Comisión de Seguimiento, la administración autonómica ya haya formulado la propuesta para aprobación definitiva.

b) Si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.a) de esta cláusula, el acuerdo formal de ambas partes sobre la resolución del plan podrá disponer el modo de continuación de las actuaciones pendientes; en caso que no se disponga nada, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan. El mutuo acuerdo de las partes intervinientes habrá de definir los términos de la liquidación de los compromisos financieros que no hayan sido efectivamente destinados a sufragar los gastos de redacción ya culminados. Se exceptúa de esta interrupción de actuaciones el supuesto en el que, dentro del plazo de vigencia, la administración autonómica ya haya formulado la propuesta para aprobación definitiva.

c) Si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.b) de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan desde el día siguiente a se produzca la notificación a la administración que haya incumplido de la comunicación por parte de cualquiera de las otras de no entender subsanado el requerimiento previamente realizado. En caso de no procederse a la subsanación o respuesta en el plazo que, razonablemente, se otorgue en el mismo, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, las partes intervinientes podrán acordar la liquidación de los compromisos financieros que no hayan sido efectivamente destinados a sufragar los gastos de redacción ya culminados.

d) Si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.c) de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan desde el día siguiente a se produzca la notificación de la firmeza de la sentencia a cualquiera de las dos partes, siempre que no se disponga otra cosa en el fallo judicial. A propuesta de la comisión de seguimiento, las partes intervinientes podrán acordar la liquidación de los compromisos financieros que no hayan sido efectivamente destinados a sufragar los gastos de redacción ya culminados.

e) Si la causa de resolución es la prevista en el apartado 3 de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan desde el día siguiente a se produzca la notificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, siempre que este no disponga otra cosa en cuanto a la continuación de las actuaciones. A propuesta de la Comisión de Seguimiento, las partes intervinientes podrán acordar la liquidación de los compromisos financieros que no hayan sido efectivamente destinados a sufragar los gastos de redacción ya culminados.

Duodécima.- Protección de datos de carácter personal.

Si durante el ejercicio de las tareas que supongan desarrollo de los compromisos adquiridos en el presente Convenio cualquiera de las partes tuviera acceso a datos de carácter personal por cuenta de la otra, su tratamiento se realizará siempre y exclusivamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de desarrollo, así como conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante las partes signatarias en la dirección correspondiente.

Décimo tercera.- Jurisdicción.

En caso de controversia sobre la interpretación, ejecución y cumplimiento de este convenio, que no pueda ser solventada en el seno de la comisión de seguimiento, las partes se someten al conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con los artículos 10.1.g) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Décimo cuarta.- Publicación e inscripción.

El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias en el plazo de veinte días siguientes a su firma, debiendo inscribirse en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias en los quince días posteriores a su publicación.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el inicio.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda Medina.- La Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Elena Dávila Mamely.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza.